

Số: 850/KH-SYT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Y tế năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 4840/KH-UBND ngày 16/12/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và Công văn số 302/UBND-NCPC ngày 27/01/2021 về xác định lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn Thành phố, qua đó đánh giá thực tiễn thi hành pháp luật và kiến nghị xử lý để góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế Thành phố.

- Phát huy hiệu quả sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị của ngành Y tế Thành phố trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Đảm bảo các điều kiện về nhân lực và kinh phí thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Kế hoạch phải được triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn thành phố, xác định trách nhiệm một cách rõ ràng, cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Nội dung công tác theo dõi thi hành pháp luật phải đảm bảo thiết thực và hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của đơn vị trong việc triển khai kế hoạch.

II. NGUYÊN TẮC VÀ PHẠM VI TRÁCH NHIỆM THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Các nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch.
- Công tác theo dõi tình hình thi hành phải thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.
- Kết hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo lĩnh vực và theo đặc thù của đơn vị.
- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình theo dõi tình hình thi hành pháp luật; không trùng lắp, chồng chéo với các hoạt động thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan nhà nước đã được pháp luật quy định.
- Huy động sự tham gia của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và nhân dân.

2. Phạm vi, trách nhiệm theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế tham mưu, giúp Ban giám đốc Sở Y tế theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực y tế được phân công phụ trách và chủ động theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực liên quan.

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cấp dưới trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị và các lĩnh vực ngành y tế.

Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Y tế. Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định. Bảo đảm các điều kiện cho việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại cơ quan, đơn vị mình.

III. NỘI DUNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên cơ sở xem xét, đánh giá các nội dung sau đây:

- Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Y tế;
- Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật và việc tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực Y tế.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Xem xét, đánh giá tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành văn bản quy phạm pháp luật

- Đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết: Tổ chức lập Danh mục văn bản quy định chi tiết, chủ động ban hành kế hoạch, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu soạn thảo văn bản quy định chi tiết, đảm bảo việc văn bản quy định chi tiết được ban hành theo đúng tiến độ được phê duyệt và quy định đầy đủ nội dung được giao quy định chi tiết đã được xác định trong Danh mục văn bản quy định chi tiết.

- Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của văn bản: cơ quan chuyên môn thuộc Sở Y tế có trách nhiệm phát hiện văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ; kiến nghị hình thức xử lý, gửi về Văn phòng Sở (Tổ Pháp chế - Đối ngoại) để tổng hợp và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

- Đảm bảo tính khả thi của văn bản: chủ động lập danh mục các văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi hoặc có khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành, báo cáo Sở Y tế để tổng hợp kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

2.2 Thực hiện hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

a) Thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật: Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện việc thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin do tổ chức, cá nhân cung cấp để phục vụ cho việc đánh giá về tình hình theo dõi thi hành pháp luật đối với lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của đơn vị mình. Việc xử lý thông tin thu thập được thực hiện theo quy định của Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

b) Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật: Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của UBND Thành phố hoặc khi có những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành hoặc theo yêu cầu của Ban Giám đốc Sở Y tế.

c) Một số nội dung theo dõi thi hành pháp luật chuyên đề:

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực Bảo hiểm Y tế; tổ chức đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư y tế; công tác quản lý sử dụng đất; sửa chữa, cải tạo, xây dựng các dự án y tế; việc liên doanh, liên kết; tiếp nhận tài trợ, viện trợ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ... tại các cơ sở y tế.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở; Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội, UBND Thành phố Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác quản lý dược, mỹ phẩm; đấu thầu thuốc.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Nghiệp vụ Dược và các đơn vị thuộc Sở Y tế.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến lĩnh vực giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Y – Dược cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý dịch vụ Y tế; Phòng Nghiệp vụ Y; Phòng Nghiệp vụ Dược; Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

- Thực hiện theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn Thành phố.

+ Đơn vị thực hiện: Thanh tra Sở.

+ Đơn vị phối hợp: Các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở

+ Thời gian thực hiện: Năm 2021

Ngoài ra, các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở Y tế tự kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật, cụ thể:

- Các phòng chức năng Sở Y tế rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo đúng quy định pháp luật.

- Các đơn vị trực thuộc Sở thường xuyên rà soát, kiểm tra các thủ tục hành chính khác có liên quan, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ, giao dịch và sử dụng các dịch vụ y tế theo quy định.

+ Thời gian thực hiện: Quý III năm 2021

Ghi chú: Các phòng chức năng, nghiệp vụ phụ trách thi dõi chuyên đề có báo cáo nội dung cụ thể về Văn phòng Sở trước ngày 25/10/2021 để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

d) Triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022” trên địa bàn Thành phố theo Kế hoạch số 3110/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND Thành phố: kịp thời triển khai thi hành pháp luật, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức thi hành pháp luật, tham mưu việc tổ chức thi hành pháp luật lĩnh vực y tế trên địa bàn thành phố; Chủ động tổ chức triển khai hoặc ban hành kế hoạch triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý của ngành Y tế. Báo cáo kết quả thực hiện lồng ghép vào Báo cáo về tình hình thi hành pháp luật của đơn vị mình.

đ) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Trong quá trình kiểm tra, khi phát hiện những thông tin cần xử lý theo quy định; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tham mưu, đề xuất các biện pháp cần thiết để xử lý kịp thời và đúng quy định pháp luật. Các phòng chức năng, đơn vị thuộc Sở trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật liên quan phải kiến nghị, đề xuất giải quyết

kịp thời các quy định còn chồng chéo, đã bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành mà vẫn còn áp dụng để giải quyết, thụ lý gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

IV. THỜI HẠN BÁO CÁO TÌNH HÌNH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

Chế độ báo cáo thực hiện theo Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Sở (Tổ Pháp chế - Đối ngoại) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật cho ngành y tế Thành phố; thực hiện báo cáo Sở Tư pháp và UBND Thành phố theo quy định.

2. Các phòng chức năng, nghiệp vụ và đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch chuyên đề theo dõi thi hành pháp luật; đảm bảo nội dung, thời gian báo cáo chuyên đề về các Sở, ngành được phân công phụ trách và gửi 01 bản về Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo chung cho toàn ngành.

3. Các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở (Tổ Pháp chế - Đối ngoại) trong công tác kiểm tra lồng ghép việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật của các đơn vị.

4. Kinh phí thực hiện: Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của Sở Y tế, đề nghị các phòng chức năng, nghiệp vụ và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND TP;
- Sở Tư pháp; (để b/c và phối hợp)
- Các Sở, ban, ngành TP; (để phối hợp)
- BGĐ Sở Y tế;
- Các phòng ban thuộc Sở; (để thực hiện)
- Các đơn vị trực thuộc Sở; (để thực hiện)
- Lưu: VT, VPS. (NTHM/TTN 03b)

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hoài Nam